

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 699/2531

นายวิเชียร รุ่งกิจวัฒนกุล

โจทก์

นายสุพัฒน์ วีรวัฒนาธิกุล

จำเลย

นายสุพัฒน์ วีรวัฒนาธิกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้านฯ (อันดับ 126)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงิน 300,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
จากเงินต้นดังกล่าวอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระแก่โจทก์ฯ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122,121)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
107,110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าหากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะชำระให้แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี นับแต่วันที่12มิถุนายน 2527 ตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับให้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าหากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะชำระให้แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี นับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2527 ตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับให้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ